

SCRITTURA PRIVATA
a valere ad ogni effetto di legge tra

SICA ANTONIO, nato a Palermiti (CZ) il 28.08.1947, C.F. SCINTN47M28G272V, e
CORAPI ROSA, nata a Squillace (CZ) il 04.09.1952, C.F. CRPRSO52P44I929V, residenti a
Squillace (CZ) Viale Cassiodoro Trav. I n. 4, con l'avv. Pasqualino Miraglia;

e

COMUNE DI SQUILLACE, P.I. 00182160796, in persona del Sindaco pro-tempore, con
sede in Squillace, Piazza Municipio n. 1, con l'avv. Francesca Carnevale;

e

IMPRESA EDILE DI FULGINITI DAVIDE DOMENICO, P.I. 02152020794, in
persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Sellia Marina (CZ), via Fratto n.
41/a, con l'avv. Giuseppina Frangipane.

PREMESSO CHE

- a) tra le parti sopra indentificate pende procedimento avanti al Tribunale di Catanzaro, RG
6157/2019;
- d) le parti hanno deciso di addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza alle condizioni
di seguito descritte.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura;
2. Il Comune di Squillace si impegna a versare ai sig.ri Sica e Corapi l'importo di €
32.000,00 sul codice IBAN: IT18L0812642930000000052184, entro e non oltre la data
del 30.07.2026;
3. ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile le parti stabiliscono che l'efficacia della presente
scrittura privata è risolutivamente condizionata all'effettivo pagamento del
complessivo importo di € 32.000,00 concordato al punto 1) che precede da parte del

Comune di Squillace entro la data essenziale ed inderogabile di 30 giorni dalla sottoscrizione della presente scrittura privata.

La predetta condizione risolutiva deve, quindi, considerarsi avverata a seguito dell'omesso accredito integrale della somma pattuita al punto 2) che precede sul conto corrente dei sig.ri Sica e Corapi entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione e dallo scambio via PEC del presente accordo, fermo restando il diritto dei sig.ri Sica e di trattenere la minor somma in ipotesi versata dal Comune di Squillace a titolo di acconto sul maggior dovuto.

4. con l'integrale pagamento delle somme di cui al punto 2) le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra per nessun titolo, ragione e/o causa relativamente al procedimento civile menzionato al punto a);
5. i sig.ri Sica Antonio e Corapi Rosa, il Comune di Squillace e l'impresa Edile di Fulginiti Davide Domenico, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di non vantare alcuna ulteriore pretesa relativamente al procedimento civile RG 6157/2019, dovendosi intendere la presente scrittura a tacitazione tombale di qualsivoglia pretesa reciproca; ne consegue che le parti dichiarano di non aver null'altro a che pretendere reciprocamente l'una dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione e causa derivante e/o connessa e/o conseguente al succitato rapporto professionale, dichiarando altresì di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente l'una dall'altra a qualsiasi ulteriore titolo o ragione.
6. le parti danno atto che la presente scrittura non ha effetto novativo e, pertanto, non costituisce riconoscimento di debito. Quindi, in caso di mancato accordo e conseguente risoluzione dello stesso, parte attrice è onerata di provare la domanda fatta valere in giudizio.
7. Sarà a carico solidale tra tutte le parti (quota del 33,3 % ciascuno) il compenso del nominato CTU – Ing. Fabio Barbuto
8. le parti terranno a loro carico tutte le spese legali rispettivamente sostenute e i procuratori sottoscrivono il presente atto per la rinuncia alla solidarietà di cui alla Legge

Professionale e per attestare che la firma dei rispettivi clienti è stata apposta in loro presenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Modena-Squillace-Sellia Marina, lì

Antonio Sica e Rosa Corapi

Comune di Squillace, in persona del Sindaco pro-tempore

Impresa edile di Fulginiti Davide Domenico, in persona del legale rappresentante

Avv. Pasqualino Miraglia

Avv. Francesca Carnevale

Avv. Francesca Carnevale

Firmato digitalmente
da: Francesca
Carnevale
Data: 18/12/2025
16:17:10

Avv. Giuseppina Frangipane

